Fiche rôle et limites ; déontologie et obligations professionnelles de l'agent (loi Hoguet, à sourcer)

Ce que tu fais, ce que tu ne fais pas, à qui tu renvoies, et les obligations professionnelles qui encadrent ton métier d'agent. À relire avant d'écrire ta promesse et avant chaque premier rendez-vous. La partie obligations est à faire relire par un juriste avant diffusion.

Ce que je fais

- Je vérifie l'étiquette énergie en vigueur (DPE, attestation actualisée) avant de parler prix.
- Je lis les documents du bien et de la copropriété avec le vendeur (PV d'AG, plan pluriannuel de travaux, audit pour une maison).
- Je construis la valeur sur les ventes réelles du secteur et sur des devis, pas sur un pourcentage.
- Je compare des scénarios (vendre en l'état, après travaux) et je les remets par écrit.
- Je prépare les réponses chiffrées aux questions des acquéreurs.

Ce que je ne fais pas, et à qui je renvoie

Je ne fais pas	Je renvoie à
Établir un DPE ou un audit, juger une fissure ou une pathologie	Le diagnostiqueur certifié, l'auditeur, un bureau d'études ou un expert bâtiment
Vendre des travaux, choisir l'entreprise, toucher une commission	Le vendeur, qui demande ses devis à des entreprises qualifiées (RGE si aides)
Conseil juridique (succession, répartition des charges, clauses)	Le notaire
Conseil fiscal (plus-value, revenus fonciers)	L'expert-comptable ou le notaire
Offre de financement, calcul d'aide présenté comme acquis	Le courtier, la banque, France Rénov' pour les aides
Promettre un prix, une classe, un délai ou un gain	Personne : je m'engage sur des moyens écrits

Mes obligations d'agent immobilier (à faire relire par un juriste)

☐ Carte professionnelle (mention transaction) délivrée par la CCI, ou attestation d'habilitation si je suis collaborateur ou agent commercial (loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet).

☐ Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle en cours de validité.

☐ Aucune mission ni rémunération sans mandat écrit préalable, inscrit au registre des mandats (loi Hoguet, art. 6 ; décret n° 72-678).

☐ Respect du code de déontologie : compétence, transparence, confidentialité, défense des intérêts du client, conflits d'intérêts déclarés (décret n° 2015-1090 du 28 août 2015).

☐ Formation continue : 14 heures par an ou 42 heures sur 3 ans, dont des heures de déontologie et de non-discrimination (décret n° 2016-173 du 18 février 2016, à vérifier dans sa version en vigueur).

☐ Lutte contre le blanchiment : obligations de vigilance de l'agent (à vérifier : périmètre exact et procédure interne de ton agence).

Ma promesse en 3 phrases

```
Phrase 1 = ce que je vérifie (l'étiquette en vigueur, les documents du bien).
Phrase 2 = comment je construis la valeur (ventes réelles du secteur + coût des
travaux chiffré par devis). Phrase 3 = ce que je remets par écrit (avis de
valeur, scénarios, plan de vente). Test : 20 secondes à voix haute, zéro
promesse de résultat.
```

Exemple fil rouge : la promesse dite à M. Bernard (fictif)

« Avant de parler prix, je vérifie l'étiquette en vigueur de votre appartement : avec l'attestation de l'ADEME, il est classé E, plus F. Je construis la valeur à partir des ventes d'appartements comparables de Melun et des 16 500 € de travaux chiffrés par devis. Je vous remets tout par écrit, pour que vous puissiez vérifier chaque chiffre. »

Sources : Légifrance, loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (art. 3 et 6) ; décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; décret n° 2015-1090 du 28 août 2015 (code de déontologie) ; décret n° 2016-173 du 18 février 2016 (formation continue). Partie « obligations » à faire relire par un juriste. Exemple : fil rouge fictif (BIBLE §1-6). Mise à jour : 28/10/2026.

Éco-Consultant · Module 1 · Capsule 1.11 — Ma promesse : ce que je fais, ce que je ne fais pas · Document pédagogique : vérifie toujours la réglementation en vigueur.